ACCORD D'INTERESSEMENT
DE LA SOCIETE SCRIPT & GO

Exercice retenu : 2025

Entre les soussignés,

La société SCRIPT & GO, société par actions simplifiée, au capital de 200 000 euros, dont le siège social est sis 43 Square de la Mettrie – 35700 RENNES, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 530 649 250 et représentée par M. Benoit Jeannin en qualité de président.

ci-après dénommée « la Société »,

d'une part,

Et

Le Comité Sociale et Economique de la Société

ci-après dénommé « le Comité Social et Economique » ou « le CSE »,

d'autre part,

Ci-après Collectivement dénommées « les Parties » et individuellement « la Partie ».

Il a été conclu le présent accord d'intéressement des salariés dans le cadre du titre I du livre III de la 3ème partie du code du travail qui définit les modalités de conclusion propres à l'épargne salariale. (désigné ci-après « l'Accord »)

PREAMBULE :

Le présent Accord d'intéressement est conclu en application des dispositions des articles L.3311-1 et suivants du Code du Travail relatifs à l'intéressement des salariés à la Société. Il traduit la volonté d'associer l'ensemble des salariés à la réussite de la Société et au partage de la valeur collectivement créée.

Les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies pour répondre à deux objectifs :
- Attribuer aux salariés une part du résultat obtenu par l'atteinte des objectifs, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à la Société pour assurer son développement ;
- Être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.

L'intéressement présente un caractère aléatoire puisqu'il est basé sur les résultats industriels et économiques de la Société. Il est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul. Les Parties s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis. Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement autre que celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'Accord. L'intéressement ne dépend pas d'une décision des Parties; il résulte uniquement des règles de calcul définies dans l'Accord.

Paraphes :

M.L. Q.D. B.J.

L'intéressement ne se substitue à aucun des éléments de la rémunération en vigueur dans la Société ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Par éléments de la rémunération, il faut entendre tout ce qui constitue l'assiette des cotisations sociales au sens de l'article L242.1 du Code de la Sécurité sociale, c'est à dire toutes rémunérations versées à l'occasion ou en contrepartie d'un travail, qu'il s'agisse de primes régulières ou occasionnelles.
Les sommes à répartir entre les Salariés Bénéficiaires, en application du présent Accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation relative au salaire minimum de croissance.

Le présent Accord a pour objet la détermination des modalités d'Intéressement retenues, notamment les critères et modes de calcul servant de base à l'Intéressement, ainsi que les modalités de sa répartitionentre les Salariés Bénéficiaires de la Société.

PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – CHAMP D'APPLICATION ET BENEFICIAIRES

Le présent Accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société, sous réserve de compter trois (3) mois d'ancienneté dans la Société. (« Le(s) Salarié(s) Bénéficiaire(s) »)

Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail (y compris des apprentis) exécutés au cours de la période de calcul et des douze (12) mois qui la précèdent.

La rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, ne peut entraîner la suppression des droits acquis par le Salarié Bénéficiaire au titre de l'intéressement.

Dès lors que l'ancienneté exigée par l'Accord est atteinte, le Salarié Bénéficiaire a vocation à bénéficier de l'intéressement sur la totalité de son appartenance juridique à la Société au cours de l'exercice de référence, sans que puisse être déduite la période d'acquisition de l'ancienneté.

L'ancienneté s'apprécie à la date de clôture de l'exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat de travail en cours d'exercice.

Le bénéfice de l'intéressement n'est pas subordonné à la présence du Salarié Bénéficiaire à la date de versement du montant de l'intéressement, ni à sa présence à l'effectif le dernier jour de la période de calcul considérée.

Article 2 – DUREE

Le présent Accord est conclu pour une durée d'un exercice à compter de celui ouvert au 1er janvier 2025.

Il est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Toute dénonciation devra être notifiée par écrit aux autres parties au moins trois mois avant l'échéance de l'accord.

Paraphes :

M.L. Q.D. B.J.

DEUXIEME PARTIE : CALCUL DE L'INTERESSEMENT, REPARTITION ENTRE LES SALARIES BENEFICIAIRES ET PLAFONNEMENTS DE L'INTERESSEMENT

Article 3 – CALCUL DE L'INTERESSEMENT

La prime globale d'intéressement à répartir entre l'ensemble des Salariés Bénéficiaires est liée aux résultats de la Société. Elle est calculée selon la formule suivante :

- 0 < RCAI < 100 000 euros = pas d'intéressement
- 100 000 euros =< RCAI < 150 000 euros = prime d'intéressement de 500 euros par bénéficiaire.
- 150 000 euros =< RCAI < 200 000 euros = prime d'intéressement de 800 euros par bénéficiaire.
- 200 000 euros =< RCAI < 250 000 euros = prime d'intéressement de 1 100 euros par bénéficiaire.
- 250 000 euros =< RCAI < 300 000 euros = prime d'intéressement de 1 375 euros par bénéficiaire.
- 300 000 euros =< RCAI < 350 000 euros = prime d'intéressement de 1 650 euros par bénéficiaire.
- 350 000 euros =< RCAI < 400 000 euros = prime d'intéressement de 1 900 euros par bénéficiaire.
- 400 000 euros =< RCAI < 450 000 euros = prime d'intéressement de 2 150 euros par bénéficiaire.
- 450 000 euros =< RCAI < 500 000 euros = prime d'intéressement de 2 500 euros par bénéficiaire.
- 500 000 euros =< RCAI = prime d'intéressement de 2 750 euros par bénéficiaire.

**RCAI : Résultat courant avant impôt, et hors provision comptable pour charge d'intéressement*

Article 4 – MODE DE REPARTITION

La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans la Société au cours de l'exercice selon la formule suivante :
Droit individuel = prime globale × total des jours de travail effectifs ou assimilé du salarié/total des jours de travail effectif ou assimilé de l'entreprise.
Seront considérées comme heures de présence au sens du présent article celles assimilées à du temps de travail effectif et correspondants aux :

- Les congés payés ;
- Les congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux et don de jours;
- Les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de la Société ;
- Les congés légaux de maternité, de paternité et d'adoption ;
- Les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
- Les absences des représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat ;
- Les temps de pause, d'habillage et de déshabillage ;
- Les temps d'astreinte.

Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :
- Les congés sans solde, congés sabbatiques et congés pour création d'entreprise ;
- Les congés parentaux d'éducation ;
- Les absences liées à des accidents ou des maladies non professionnelles ;
- Les absences liées à des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur ;
- Les absences irrégulières ;
- Les absences pour cause de grève ou de débrayage ;
- Les absences liées à la dispense de préavis, en cas de licenciement ou de démission, lorsque cette

Paraphes :

M.L. Q.D. B.J.

absence est rémunérée par la Société.

Article 5 – PLAFONNEMENTS DE L'INTERESSEMENT

1- Plafonnement de la masse globale d'intéressement

Dans tous les cas, le montant global des primes d'intéressement distribuées aux Salariés Bénéficiaires au titre d'un exercice ne pourra dépasser 20% du total des salaires bruts versées aux Salariés Bénéficiaires, conformément à l'article L3314-8 du Code du Travail.

Le non-respect de ce plafonnement entraînera la perte des exonérations attachées à l'intéressement pour la fraction excédentaire.

TROISIEME PARTIE : VERSEMENT DE L'INTERESSEMENT

Article 6 – VERSEMENT DE LA PRIME

Le versement de l'intéressement aura lieu en dehors des échéances normales de paiement des salaires et sera effectué le 31 mai de l'exercice suivant l'exercice concerné.

Tout Salarié Bénéficiaire de l'intéressement pourra affecter tout ou partie de la part d'intéressement lui revenant au plan d'épargne salariale.

La Société adressera aux Salariés Bénéficiaires, avant chaque versement d'intéressement, un formulaire mentionnant le montant de la prime d'intéressement. Les Salariés Bénéficiaires souhaitant l'affecter en tout ou partie au plan d'épargne salariale auront à lui retourner sous quinzaine en précisant le montant à verser sur ce plan d'épargne salariale, ainsi que le mode de placement choisi (cas où le plan d'épargnesalariale proposerait le choix entre plusieurs modes de placements).

Au cas où la Société complète les versements des Salariés Bénéficiaires au plan d'épargne salariale par un abondement, le versement des Salariés Bénéficiaires sera complété par des versements complémentaires de la société dans les conditions fixées par le plan d'épargne.

Le versement de la prime d'intéressement à chaque Salarié Bénéficiaire interviendra au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice.

Cette date constitue le point de départ de l'indisponibilité de l'intéressement. Il en va de même pour les intérêts de retard dus au taux de 1, 33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministère chargé de l'Économie.

Affectation à un plan d'épargne salariale (optionnel)

Tout ou partie de la prime d'intéressement peut, à la demande des Salariés Bénéficiaires, être affectée au plan d'épargne d'entreprise (PEE), au plan d'épargne interentreprise (PEI) ou au Plan d'épargne pour la retraite collectif (Percol), s'il a été mis en place dans la Société. Dans ce cas, les primes d'intéressement sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite des trois quarts du plafond annuel de sécurité sociale.

Si le Salarié Bénéficiaire souhaite percevoir l'intéressement, il devra expressément demander son

Paraphes :

M.L. Q.D. B.J.

versement.

À défaut, si le Salarié Bénéficiaire n'a pas fait connaître son arbitrage entre perception immédiate des primes versées au titre de l'intéressement et affectation à un support d'épargne dans un délai de quinze (15) jours, lessommes feront l'objet d'un fléchage par défaut uniquement dirigé vers le PEE (ou vers le PEI), s'il a étémis en place dans la Société.
Ce versement fera l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie (bordereau individuel). Cette fiche mentionnera le montant global de l'Intéressement versé, le montant moyen ainsi que le montant des droits attribués au Salarié Bénéficiaire et le précompte effectué au titre de la Contribution Sociale Généralisée et du Remboursement de la Dette Sociale. Cette fiche comportera en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'Accord.

La remise du bordereau individuel d'intéressement au Salarié Bénéficiaire peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données et sous réserve de l'accord du Salarié Bénéficiaire concerné.

Dans le cadre du financement de la sécurité sociale, les primes d'intéressement sont soumises au forfait social redevable par la Société.

QUATRIEME PARTIE : SUIVI ET APPLICATION DE L'ACCORD D'INTERESSEMENT

Article 7 – INFORMATION DES SALARIES

1- Information individuelle

Livret d'épargne salariale : conformément à l'article L3341-6 du Code du Travail, l'entreprise qui propose un dispositif d'épargne salariale doit remettre à tout salarié nouvellement embauché, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l'entreprise. Ce livret devra également être porté à la connaissance des représentants du personnel.

Notice d'information et affichage : tous les salariés de la Société recevront une note les informant de la conclusion du présent Accord et donnanttoutes précisions utiles, notamment sur les modalités de calcul et de répartition de l'intéressement et sur les dispositions applicables aux Salariés Bénéficiaires quittant la Société.

2- Information collective

Le personnel sera informé des modalités générales de l'Accord par une note d'information reprenant le texte même de l'Accord qui lui sera remise par la direction générale de la Société.

En outre, le personnel sera informé du texte du présent Accord par sa mise en ligne en interne, et de son existence par voie d'affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique.

3- Salarié ayant quitté la Société

Lorsqu'un salarié quitte la Société, l'employeur lui remet, inséré dans le livret d'épargne salariale, un état récapitulatif présentant l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées par le salarié au

Paraphes :

M.L. Q.D. B.J.

sein de la Société et leur date de disponibilité conformément à l'article L3341-7 du Code du Travail. Il doit également informer le salarié sur le fait que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par la Société, soit par le salarié épargnant par prélèvement sur ses avoirs.

En outre, la Société l'informe qu'il y aura lieu pour lui d'aviser la Société de ses changements d'adresse. Si le salarié ne peut être atteint, les sommes dues au titre de l'intéressement sont tenues à sa disposition par la Société pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement prévue à l'article L3314-9 du Code du Travail. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où le salarié concerné peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L312-20 du code monétaire et financier.

Article 8 –REGLEMENT DES LITIGES

Les différends qui pourraient surgir relatifs à la formation, validité, l'interprétation ou l'application du présent Accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance de la direction de la Société et du CSE qui proposera toute suggestion en vue de leur solution.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'Accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.

À défaut d'accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.

Article 9 – REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent Accord pourra être révisé par avenant conclu entre les Parties, au cas notamment où les modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient pas conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Lorsque la révision concerne le mode de calcul, elle vaudra pour l'exercice en cours si elle intervient avant le 1er jour de la 2ème moitié de la période de calcul de l'intéressement. Soit avant le 1er juillet.

Tout avenant au présent Accord conclu entre les Parties sera déposé auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) selon les mêmes formalités et délais que l'Accord lui-même.

Le présent Accord ne peut être dénoncé que dans la même forme que sa conclusion. La dénonciation devra être notifiée à la DRIEETS et vaudra pour l'exercice en cours si elle intervient au cours des 6 premiers mois de l'exercice en cours.

Aux termes de l'article L. 3313-4 du Code du Travail, les accords d'intéressement cessent de produire effet si une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise par fusion, cession ou scission rend impossible l'application de ces accords. La loi impose cependant au nouvel employeur une obligation de négocier dans un délai de six mois, en cas d'absence d'accord applicable à la nouvelle entreprise. L'impossibilité d'appliquer les accords s'apprécie indépendamment de la volonté de l'employeur. Elle doit résulter de modifications dans la structure juridique, technique ou financière de l'entreprise telles qu'elles rendraient inopérantes les dispositions de ces accords. Le constat par les partenaires sociaux de l'impossibilité d'appliquer l'accord d'intéressement couvrant les salariés dans l'entreprise d'origine entraîne l'ouverture de la négociation prévue par la loi en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord. Lorsque le nouvel employeur est déjà couvert par un accord, les salariés transférés bénéficient de l'accord de leur nouvel employeur.

Paraphes :

M.L. Q.D. B.J.

Article 11 – RECONDUCTION DE L'ACCORD

À l'issue de la période d'application du présent Accord, il sera renouvelé par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Toute dénonciation devra être notifiée par écrit aux autres Parties au moins trois mois avant l'échéance de l'accord.

Article 12 – DEPOT

Conformément aux articles L3313-3 et D3345-4 du Code du Travail, le présent Accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt sont déposés, à l'initiative de la direction de la Société, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/au plus tard dans un délai de quinze jours qui suit la date limite de conclusion de l'Accord prévue à l'article L3314-4 du Code du Travail. Ils sont ensuite automatiquement transmis à la direction régionaleet interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) géographiquement compétente.

A Rennes,

Pour la Société,
Monsieur Benoît JEANNIN
Président

Benoît Jeannin

Certified by yousign

Pour le Comité Social et Économique,
Maxime LELANDAIS
Quentin DION
Membres Titulaires

Quentin DION

Certified by yousign

Maxime Lelandais

Certified by yousign

Paraphes :

M.L. Q.D. B.J.